

1500395-87.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/05/2022

... informação de que era realizado o narcotráfico) evidenciaram que o acusado estava praticando tráfico de drogas.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 07/67. Notificado (pág.114), o acusado ofertou defesa preliminar (pág.118). Recebida a denúncia às págs.124/125, o réu foi citado (pág. 136). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500395-87.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500395-87.2022.8.26.0537

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2053429/2022 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 23222878 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 320/22/138 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2053429 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO DA COSTA LIMA

Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

LEONARDO DA COSTA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 12h10, na Rua Vanda Bueno Coelho, altura do nº 10, bairro Ferrazópolis, São Bernardo do Campo - SP, trazia consigo e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções de maconha, acondicionadas em

invólucros plásticos, com massa líquida de 18,5g; 29 (vinte e nove) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "eppendorf", com massa líquida de 21g; 35 (trinta e cinco) porções de crack, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo "eppendorf", com massa líquida de 6,1g; e 04 (quatro) tubos contendo 20ml de lança-perfume, substâncias capazes de causar dependência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão de págs. 16/17 e laudos de constatação e químico-toxicológico de págs. 27/29 e 110/112.

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o acusado trazia consigo drogas para traficância, quando foi surpreendido por policiais civis que realizavam diligências na "Comunidade Cabeça Vaca".

Após receberem informações sobre a prática de tráfico de drogas na "Comunidade Cabeça Vaca", policiais civis se deslocaram ao local e, depois de ingressarem na Rua Vanda Bueno Coelho e acessarem uma escadaria que dá acesso a um outro pavimento, visualizaram o acusado portando uma sacola plástica ao lado de um imóvel abandonado, em atitude suspeita.

Então, os agentes da lei abordaram o acusado e apreenderam em poder dele a referida sacola plástica, contendo 10 (dez) porções de maconha, 29 (vinte e nove) porções de cocaína, 35 (trinta e cinco) porções de crack, e 04 (quatro) tubos contendo 20ml de lança-perfume, além da quantia de R\$6,00 em dinheiro.

Na ocasião, o réu se identificou com um nome falso, mas após pesquisas descobriu-se seu nome verdadeiro e que era procurado pela Justiça depois de se evadir da Penitenciária Dr. José Parada Neto na cidade de Guarulhos - SP.

A quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, o modo do seu acondicionamento (porções individuais prontas para o comércio), o local (lugar conhecido como ponto de venda de drogas), e as condições em que se desenvolveu a ação (local onde havia informação de que era realizado o narcotráfico) evidenciaram que o acusado estava praticando tráfico de drogas.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs. 07/67. Notificado (pág.114), o acusado ofertou defesa preliminar (pág.118). Recebida a denúncia às págs.124/125, o réu foi citado (pág. 136). Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o réu.

Em debates, o Ministério Público requer a condenação do réu nos termos da denúncia, com elevação da pena e fixação de regime inicial fechado.

A Defesa postula pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e do tráfico privilegiado. Requer aplicação do artigo 44 do Código Penal e de regime mais benéfico para início de cumprimento de pena, permitindo-se recurso em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e DECIDO:

A pretensão acusatória merece acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência das elementares do delito de tráfico de substância entorpecente, inexistindo dúvida quanto à autoria.

A materialidade delitiva está demonstrada no auto de exibição e apreensão a pág.16/17 (dinheiro e droga); nos laudos de constatação (págs.27/29) e químico-toxicológico (págs.110/112), bem como no comprovante de depósito juntado a pág.57.

Quanto à autoria, após a opção pelo silêncio na fase policial (pág.18), em Juízo o acusado confessou a prática do delito nos termos da denúncia:

Estava foragido e não mais conseguiu 'bicos'. Para se sustentar, praticou a mercancia ilícita na data do fato. Estava na posse da droga apreendida na sacola. O dinheiro localizado era oriundo da venda das substâncias entorpecentes. Quando foi abordado pelos policiais civis, inicialmente informou nome de terceiro. Declarou-se arrependido.

O réu confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais.

Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão

elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Nesse sentido:

"Tem se entendido que "a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de autoacusação falsa" (RT 625/338).

Representa, pois, dado relevantíssimo na formação da convicção, máxime se valorizado seu poder de convencimento pelo restante da prova colhida tal como se verifica no presente caso, nada existindo no sentido de infirmá-la ou de fragilizá-la.

A confissão vem corroborada, sob o crivo do contraditório, nos depoimentos dos policiais civis Maurício Menezes de Barros e João Batista Alves, que em relato coeso e harmônico com o anterior, informaram os passos da diligência encetada na data do fato e espanearam qualquer dúvida acerca da existência do crime:

Dirigiram-se ao local do fato, conhecido pela prática de tráfico de droga (havia denúncias). No fim da Rua Vanda Bueno Coelho, onde começa área de matagal, há uma escadaria. Ali estava o acusado, parado e sozinho. Próximo dele, e ao lado de uma cadeira, havia uma sacola. Diante da suspeita conduta, realizaram a abordagem. Dentro da sacola havia porções individuais de crack, cocaína em pó e maconha. Inquirido, o agente confessou a prática do delito de tráfico de droga.

Inicialmente, LEONARDO forneceu nome de terceiro para se identificar. Diante de divergências verificadas, novamente inquirido, na Delegacia de Polícia informou os dados pessoais corretos, apurando-se que era procurado pela Justiça. Foi cumprido mandado de prisão pendente.

Não conheciam o acusado.

O policial não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas (RDTJRJ 7/287). Não se pode recusar eficácia probante aos testigos da testemunha que, como outro qualquer, constituem importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

Inexiste o mínimo indício de que os policiais tivessem qualquer motivo para colocar em risco as suas carreiras forjando uma situação prejudicial ao réu, que sequer conheciam, imputando-lhe falsamente crime.

Nesta linha:

"São cansativas as alegações costumeiras contra a palavra dos policiais, como se eles sempre agissem fora da lei, em prejuízo de todos os acusados presos e autuados em flagrante. Mas, os depoimentos prestados por policiais não podem ser sumariamente desprezados apenas em razão de sua condição funcional, devendo ser aferida a sua credibilidade em função do exame atento do conjunto probatório existente nos autos. E na espécie em julgamento, nada indica que os policiais militares ouvidos como testemunhas possam ter pretendido forjar essa acusação contra o apelante, a quem nem sequer conheciam" (TJSP, rel. Osni Pereira, Apelação Criminal nº 0008782-89.2011.8.26.0590, 16ª Câmara Criminal, julgado em 27/01/2015).

É certo que as testemunhas não recordaram alguns detalhes da diligência. Pequenos esquecimentos e contradições, em pontos secundários, são compreensíveis diante do número de diligências das quais os policiais participam e do lapso temporal decorrido entre o fato e a oitiva em Juízo.

Nessa quadra, cumpre anotar que se as testemunhas são concordantes no essencial, eventual esquecimento ou contradição em pontos secundários não é mal, porque

reveste os depoimentos de credibilidade.

Se fossem rigorosamente idênticos, ponto por ponto, passariam de imediato a impressão de que oriundos de uma única fonte, artificialmente composta e até fraudulentamente multiplicada (Rel. CORRÊA DE MORAES - RJTACRIM 33/82).

Certo é que, além da harmônica prova oral acusatória, a variedade e a espécie de substância entorpecente apreendida (10 porções contendo maconha, 29 porções de cocaína e 35 porções de crack), a forma como acondicionada (individualmente), a apreensão de dinheiro trocado (R\$6,00) e as circunstâncias da prisão (atitude suspeita em local conhecido pela prática da mercancia ilícita), tornam evidente que a droga se destinava ao consumo de terceiro.

Tais circunstâncias constituem elementos relevantes para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, conforme preconiza o artigo 28, §2º, do citado Diploma.

Consigne-se que, embora o réu não tenha sido preso enquanto efetuava a venda da droga apreendida, tal circunstância, por si só, não afasta a imputação feita na denúncia. Isso porque o crime de tráfico, como delito de ação múltipla ou de conteúdo variado, consuma-se com a ocorrência de qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, dentre as quais se insere aquela imputada ao acusado na denúncia, sendo suficiente a identificação da finalidade mercantil.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a prática do delito de tráfico de droga pelo réu.

Não militam quaisquer excludentes de ilicitude ou dirimentes em benefício do acusado, ausente prova nesse sentido.

Para justificar a conduta criminosa, o acusado declarou que passava por dificuldade financeira. Não merece guarida a tese do estado de necessidade. Tal circunstância, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminosa foi a derradeira para a sobrevivência do agente, sob pena de se acolher a prática criminosa como meio de vida.

Nessa linha: "(...) a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminosa. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)". (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

"(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado", pois tem um filho pequeno e o pagamento de suas contas de aluguel, água e luz estava atrasado, para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

Inexiste nos autos prova da situação de extrema necessidade da acusado, muito menos que agira visando se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, elementos mínimos necessários para acolhimento da excludente, não se desincumbindo, portanto, do ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, o réu afastou dependência químico-toxicológica e afirmou que não estava sob efeito de substância entorpecente durante a ação criminosa.

Realmente, em Juízo, LEONARDO não apresentou indicativo apto a revelar comprometimento de sua capacidade cognitiva em razão do uso de droga. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura.

Portanto, o acusado realizou conduta típica, antijurídica (art. 33, caput, a Lei nº 11.343/06) e, em face de sua culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, eis que não militam quaisquer justificativas ou dirimentes. Analisados os fatores de individualização da pena, verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado. São desfavoráveis as suas condições subjetivas. O réu ostenta condenações anteriores e irrecorríveis por crimes patrimoniais (autos nº 0003263-75.2015 - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2016. A pena foi extinta pelo cumprimento em 24/10/2016; autos nº 0017475-38.2014 - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017; autos nº 0031209-56.2014 - 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017; autos nº 0034839-23.2014 - 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2015 e autos nº 1501524-89.2020 - 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2020).

Nota-se que, da certidão criminal de págs. 36/42, as penas fixadas nos autos acima mencionados (nºs 0017475-38.2014, 0031209-56.2014, 0034839-23.2014 e 1501524-89.2020) foram unificadas.

Durante o cumprimento da reprimenda, o réu evadiu-se do estabelecimento prisional (24/05/2021). Após a evasão, na condição de 'foragido' (aguardava-se cumprimento de mandado de prisão - captura, cf. determinação exarada nos autos nº 0001225-97.2021.8.26.0041, da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ de São Paulo), voltou a delinquir e praticou a ação criminosa apurada nestes autos (fevereiro de 2022). Tal circunstância demonstra má conduta social e periculosidade diferenciada. O réu adota a prática de crimes como meio de vida, perpetrando, nesta última ocasião, crime equiparado a hediondo, de funestas consequências para a sociedade.

E não é só. Além de ter fornecido aos policiais civis, inicialmente, nome de terceiro para ocultar os seus antecedentes criminais, não se pode olvidar a quantidade de droga apreendida em poder do réu (10 porções contendo maconha, 29 porções de cocaína e 35 porções de crack), de natureza diversa (maconha, cocaína e crack), que torna a sua conduta mais censurável, mormente em relação à cocaína, que na forma de pó ou pedra tem alto potencial ofensivo, gerando maior probabilidade de provocar dependência química, de forma a atingir com mais vigor a saúde pública, bem jurídico protegido pelo legislador.

O quantum de droga apreendido demonstra o devastador resultado que a conduta do increpado provocou no meio social. O crime é de perigo abstrato.

Sobressai-se, no fato em tela, maior grau de censurabilidade na conduta do agente, que não se manteve apenas nos moldes inerentes ao tipo penal em espécie, nos exatos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/06.

Relevante esclarecer que o Col. Supremo Tribunal Federal, inclusive, exarou o entendimento de que a "natureza" (ou "qualidade") e quantidade do entorpecente destinado à comercialização configura critério hábil para a exasperação da pena dos traficantes ("HC 94655/MS MATO GROSSO DO SUL, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 19/08/2008, Primeira Turma).

O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42, da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, "a natureza e a quantidade da substância ou do

produto, a personalidade e a conduta social do agente", e isto com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal".

Assim, diante do acima ponderado, elevo a reprimenda em 1/3, índice proporcional às condições subjetivas do agente, circunstâncias e consequências do delito, o que perfaz 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa.

A seguir, verifica-se a agravante da reincidência (autos nº 0001763-21.2016 - por crime de furto. Tramitou na 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2018. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 18/02/2020, cf. certidão criminal às págs. 36/42) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), operando-se a compensação (a confissão do acusado foi considerada como elemento de convicção).

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: "A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EResp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.). O reconhecimento de antecedentes criminais na primeira e da reincidência na segunda etapa da dosimetria da pena não configura bis in idem, pois foram consideradas condenações distintas em cada fase.

Neste sentido:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019).

Não incidem causas de aumento de pena. Não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, não preenchidos os predicados legais.

O RÉU É REINCENTE (a lei referiu-se à primariedade em geral e não apenas em relação ao específico crime de tráfico de droga. O acusado, em liberdade, dedica-se à prática de atividades criminosas, as quais elegeu como meio de vida, conforme demonstra os seus antecedentes criminais. Era, ainda, foragido da Justiça quando praticou o delito).

O valor de cada dia-multa será calculado no valor unitário mínimo e atualizado desde a data da infração.

O regime para o início de cumprimento de pena é o fechado.

Mostra-se adequado à consecução das finalidades da sanção penal, considerada a gravidade CONCRETA do delito de tráfico, circunstâncias em que foi praticado e suas consequências, que demonstram a periculosidade e ousadia do agente, aptas a reclamar reação severa, proporcional e seguramente eficaz, sob pena de impunidade. Inexiste relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal.

O acusado é multirreincidente.

Ostenta diversas condenações anteriores e irrecorríveis (autos nº 0001763-21.2016 - por crime de furto. Tramitou na 4ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito

em julgado em 2018. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 18/02/2020; autos nº 0003263-75.2015 - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2016. A pena foi extinta pelo cumprimento em 24/10/2016; autos nº 0017475-38.2014 - 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017; autos nº 0031209-56.2014 - 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2017; autos nº 0034839-23.2014 - 5ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2015 e autos nº 1501524-89.2020 - 3ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo. Trânsito em julgado em 2020 - cf certidão criminal de págs. 36/42).

Ainda cumpria pena unificada, anterior e definitiva, quando evadiu-se do estabelecimento prisional e voltou a delinquir. O acusado faz do crime o seu meio de vida, não se tratando, o fato em tela, de mero descuido na vida do acusado. Nesse passo, regime mais benéfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", a par de não preenchidos os requisitos subjetivos dos artigos 33, §3º, 44 e 77, ambos do Código Penal, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena e constituiria incentivo à reiteração da conduta.

Resultaria ilógica, nesta situação, a aplicação de tais benesses, sob pena de esvaziar-se o tratamento rígido que a Lei buscou propiciar a fim de concretizar a política criminal voltada a dirimir a traficância de entorpecentes (afastado o tráfico privilegiado), que, a propósito, envolve sempre outras práticas delitivas execráveis que tanto devastam o país.

Não se olvida que a Lei nº 12.736/12 incluiu o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, permitindo ao Juízo, na sentença, o desconto do tempo de prisão provisória, prisão administrativa ou internação no total de pena imposta.

Ocorre que referida alteração apenas tem razão de ser quando o regime é fixado unicamente com base no quantum da pena imposta sem a influência de qualquer circunstância como as do artigo 59 do Código Penal ou a reincidência, o que não se vê patenteado no caso em tela.

O regime foi fixado não em razão do quantum, mas diante das desfavoráveis condições subjetivas apresentadas pelo acusado e circunstâncias de sua prisão, que tornam mais reprovável a conduta criminosa, com base no artigo 33, §3º, do Código Penal. Há circunstâncias a influenciarem no regime e que justificam a modalidade mais gravosa.

Acerca do assunto, merece destaque o seguinte julgado emanado do E. TJSP, que já teve a oportunidade de se manifestar sobre a detração:

"É inviável em sede de apelação a aplicação do disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Deve o juízo da execução se manifestar inicialmente a respeito de eventual detração, primeiramente porque não se tem informações, aptas a embasar decisão segura, a respeito da real situação carcerária do recorrente, e principalmente para não violar o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, não convencendo a tese defensiva de revogação tácita da competência do juiz da execução para conhecer da matéria" (TJSP - 5ª Câmara Criminal - Apelação Criminal nº. 3002467-98.2013.8.26.0565 - Rel. Des. Tristão Ribeiro - j. 02.07.2015, v.u.).

Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão no Juízo da Execução.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o acusado LEONARDO DA COSTA LIMA, qualificado nos autos a pág.142, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento da pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 666 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu ao processo preso (convertida a prisão em flagrante em preventiva - págs.63/65).

Em que pese a excepcionalidade da custódia cautelar, a medida ainda é necessária para o atendimento da finalidade da persecução penal.

Presente o fumus comissi delicti, consubstanciado nas declarações dos policiais civis, na confissão judicial do agente e na presente condenação.

O periculum libertatis evidencia-se não apenas pela gravidade CONCRETA da conduta imputada ao acusado, mas pelas desfavoráveis condições subjetivas que apresenta, a demonstrar a ineficácia das medidas cautelares para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Não se trata de presunção genérica de periculosidade de indivíduo assim acusado. Cuida-se de constatação cotidiana, reforçada pelo legislador pátrio: O tráfico de drogas é atividade que denota a criminalidade organizada; a disseminação das drogas impõe aos usuários a prática de delitos antecedentes, contra o patrimônio alheio, para sua aquisição, e de delitos posteriores, geralmente contra pessoas, em razão da alteração do estado psíquico decorrente de seu consumo. O acusado ostenta diversas condenações anteriores e irrecorríveis. É multirreincidente.

Quando praticou o delito apurado nestes autos estava foragido. Evadiu-se de estabelecimento prisional e em seu desfavor pendia cumprimento de mandado de prisão preventiva (autos nº 0001225-97.2021.8.26.0041 da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 1ª RAJ de São Paulo). Não há dúvida de que o acusado adota a prática de crimes como meio de vida. Há fortes indícios de que, em liberdade, voltará a delinquir.

Nesse contexto, deve ser destacado o fornecimento de nome de terceiro, inicialmente, pelo réu, aos policiais civis. Buscava ocultar os seus antecedentes criminais e a condição de procurado pela Justiça.

As medidas cautelares previstas na legislação processual penal não se mostram, portanto, adequadas e suficientes para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo imprescindível para eficácia da persecução penal a manutenção da custódia cautelar.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o réu não poderá apelar em liberdade. Expeça-se o necessário e recomende-se o acusado na prisão onde se encontra recolhido.

Em caso de interposição de recurso por qualquer das partes, a prisão preventiva será convertida em execução provisória, nos moldes do Provimento 06/2000 c.c. o art. 470 das NSCGJ, e pelo disposto no art. 8º da Resolução 113/2010 do CNJ.

Inexiste prejuízo aos sentenciados quanto a eventuais benefícios (RHC 111.134/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T. STJ, DJe 16/09/2019) e não se cogita constrangimento ilegal com a ratificação do decreto de prisão preventiva, máxime pela satisfação dos pressupostos estampados na legislação de regência.

Considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar nesta sentença, há inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, que encontra previsão no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019).

Assim, inicia-se a contagem de novo interregno de revisão de manutenção da prisão preventiva a partir da presente data.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido, oriundo do tráfico de droga, em favor da União.

De plano, não tendo havido controvérsia sobre a natureza ou quantidade da substância ou do produto, bem como sobre a regularidade do respectivo laudo químico-toxicológico, oficie-se à Autoridade Policial para destruição das substâncias entorpecentes apreendidas nos autos.

Oportunamente, comunique-se Distribuidor e IIRGD.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de recolhimento definitiva;

b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;

c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento;

d) Providencie-se a transferência do numerário apreendido nos autos para a conta do FUNAD e oficie-se à SENAD, informando sobre a decretação do perdimento da quantia apreendida e o local do depósito (comprovante de depósito juntado a pág.57). Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03. A exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA